

สัญญาจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์

ระบบ AI Pre-Accounting Copilot

เลขที่สัญญา: ____/2569

ทำที่ วันที่ เดือน พ.ศ.

คู่สัญญา

ผู้ว่าจ้าง ("ผู้ว่าจ้าง")

ชื่อบริษัท / ชื่อ-นามสกุล:

ที่อยู่:
.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

โทรศัพท์: อีเมล:

ผู้มีอำนาจลงนาม: ตำแหน่ง:
.....

ผู้รับจ้าง ("ผู้รับจ้าง")

ชื่อบริษัท / ชื่อ-นามสกุล:

ที่อยู่:
.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

โทรศัพท์: อีเมล:

ผู้มีอำนาจลงนาม: ตำแหน่ง:
.....

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญานี้ โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้:

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ "AI Pre-Accounting Copilot" เพื่อสนับสนุนกระบวนการเตรียมข้อมูลทางบัญชีแบบ Human-in-the-Loop ครอบคลุมการอ่านเอกสาร การจำแนกประเภทเอกสาร การสกัดข้อมูล การตรวจสอบโดยผู้ใช้งาน และการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel/CSV ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตงานตามข้อ 2

ข้อ 2. ขอบเขตงาน (Statement of Work – SoW)

2.1 Phase 1 – Paid Proof of Concept (PoC)

รายการ	รายละเอียด
ระยะเวลา	1-2 สัปดาห์ นับจากวันเริ่มงาน
จำนวนเอกสารทดสอบ	200-300 ไฟล์ (จัดเตรียมโดยผู้ว่าจ้าง)
ผลงานส่งมอบ (Deliverables)	1. Extraction proof-of-concept (1-2 รอบ) 2. Accuracy Report 3. Field Mapping Guide 4. Recommendation for MVP

2.2 Phase 2 – MVP Production

รายการ	รายละเอียด
ระยะเวลา	4–6 สัปดาห์ นับจากวันลงนามสัญญา MVP
ขอบเขตรวม (In-Scope)	1. Web UI (Drag-drop upload) 2. Document Auto-Classification 3. Field Extraction พร้อม Validation Rules 4 ข้อ 4. Human Review Workflow 5. Excel/CSV Export พร้อม Audit Trail 6. User Management (Admin / Reviewer)
ขอบเขตไม่รวม (Out of Scope)	• Line-item Extraction (batch mode) • GL Integration หรือการเชื่อมต่อระบบ ERP • Custom Trainer (document types) • Managed Human Review (outsourced) • ระบบ Express Accounting หรือซอฟต์แวร์บัญชีอื่นใด • การบันทึกบัญชี, การลงรายการ GL, หรือการจัดทำงบการเงิน

2.3 เป้าหมายความแม่นยำ (Accuracy Targets)

ประเภทเอกสาร	Target Accuracy	หมายเหตุ
ใบกำกับภาษีปกติ (เต็ม)	90–95%	ส่วนใหญ่เห็นชัด
ใบกำกับอย่างย่อ	85–90%	ขนาดเล็กลง
ใบสำหรับชำระหนี้ (print)	80–88%	ความคมชัดแตกต่าง
ใบสำหรับชำระหนี้ (ลบเลือน)	50–70%	Low-confidence → flag for human
Thermal receipt / Handwritten	ไม่อยู่ในขอบเขตงาน (No Support)	

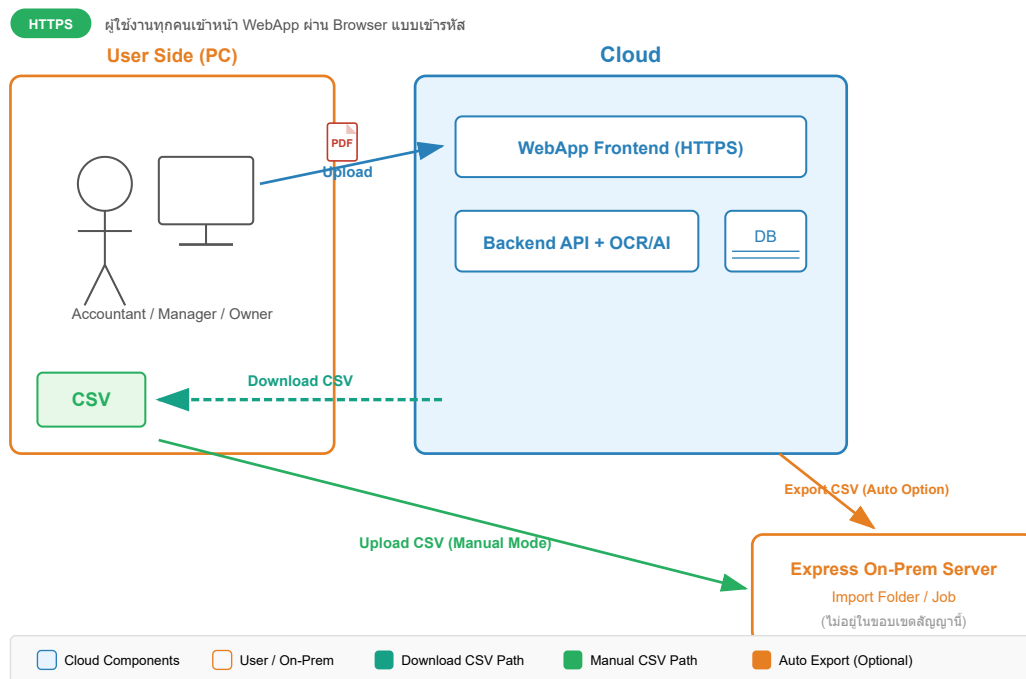
⚠️ หมายเหตุ: ระบบจะแจ้งรายการที่มีความเชื่อมั่นต่ำเพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบก่อนส่งออกข้อมูล โดยผลลัพธ์จากระบบเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการทำงานเท่านั้น และไม่อาจใช้ทดแทนดุลยพินิจทางวิชาชีพบัญชีได้

2.4 การส่งมอบ, ถ่ายทอดความรู้ และการดูแลระบบ (Delivery, Knowledge Transfer & MA Support)

รายการ	รายละเอียด
Delivery & Handover	- ส่งมอบระบบพร้อม User Manual (ภาษาไทย) - Source code deploy บน Cloud environment ที่ตกลง - เอกสาร Admin Guide สำหรับ IT Contact
Knowledge Transfer	- อบรมการใช้งานระบบ (Online) จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งละ 1–2 ชม.) - สอนการตั้งค่า Mapping ผังบัญชี (Chart of Accounts) เบื้องต้น - แนะนำ Workflow การตรวจสอบและ Export - จัดทำ FAQ และ Troubleshooting Guide
MA Support — Online	- ช่องทาง: Email / LINE Official / Ticket System - เวลาให้บริการ: จันทร์–ศุกร์ 09:00–18:00 น. - Response Time ตาม SLA ของ Plan ที่เลือก (ข้อ 9) - รวมอยู่ในค่า Subscription รายเดือน
MA Support — On-Site	- ให้บริการเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ โดยนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ - วันจันทร์–ศุกร์ (เวลาทำงานปกติ): ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สำหรับ Plan Standard ขึ้นไป (Starter = 5,000 บาท/ครั้ง) - วันเสาร์–อาทิตย์ หรือนอกเวลา: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20,000–30,000 บาท/ครั้ง - ขอบเขต On-Site: แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ช่วยตั้งค่า Mapping, อบรมเพิ่มเติม

ข้อ 3. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ระบบมีโครงสร้างการทำงานดังแผนภาพต่อไปนี้:



⚠ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ส่วน "Express On-Prem Server" ในแผนภาพเป็นเพียงการแสดงทางเลือกการนำ CSV เข้าระบบบัญชีของผู้ว่าจ้างเท่านั้น **ไม่อยู่ในขอบเขตงานของสัญญานี้** ผู้รับจ้างไม่รับผิดชอบต่อ Express, การบันทึกบัญชี หรือการนำข้อมูลเข้าระบบ GL ใดๆ

ข้อ 4. ค่าจ้างและงวดการชำระเงิน

4.1 ค่าพัฒนา (Implementation Fee)

Phase	ค่าบริการ (สุทธิ)	งวดการชำระ	เงื่อนไข
Phase 1 – PoC	55,000 บาท	ชำระ 100% ก่อนเริ่มงาน	ชำระภายใน 7 วันหลังลงนามสัญญา
Phase 2 – MVP	260,000–350,000 บาท (ตามผล PoC และระดับความซับซ้อนของงานรวมงานกำหนดกติกาการแมปผังบัญชีตามขอบเขต)	งวดที่ 1 (50%) — Kickoff	หลังลงนามสัญญา MVP
		งวดที่ 2 (30%) — UAT Pass	ผ่าน Acceptance Criteria ที่ตกลงร่วมกัน
		งวดที่ 3 (20%) — Production Sign-off	หลัง Go-live + Warranty Period 7 วัน

4.2 ค่าบริการรายเดือน (Subscription) — หลัง Go-live

 **หมายเหตุ:** โครงสร้างค่าบริการกำหนดตามปริมาณการใช้งานรวมของสำนักงานบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจที่ดูแลลูกค้าหลายบริษัท และเพื่อให้สามารถขยายการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

Plan	ค่าบริการ/เดือน	จำนวนหน้าประมวลผลรวม (Pooled)	จำนวนบริษัทผู้เสียภาษีสูงสุด (Clients Limit)	ค่าเกินหน้า (Overage)
Starter	12,000 บาท	1,500 หน้า / เดือน	สูงสุด 20 บริษัท (เฉลี่ย 600 บาท/บริษัท)	8 บาท/หน้า
Standard ★	25,000 บาท	4,500 หน้า / เดือน	สูงสุด 100 บริษัท (เฉลี่ย 250 บาท/บริษัท)	6 บาท/หน้า
Pro	55,000 บาท	12,000 หน้า / เดือน	ไม่จำกัดจำนวนบริษัท (Unlimited)	4–5 บาท/หน้า

การตั้งค่าบริษัทใหม่ (Self-Onboarding): ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างสามารถเพิ่มข้อมูลบริษัทและตั้งค่าการใช้งานผ่านระบบหลังบ้านได้เอง ภายใต้ความจุของแพ็คเกจที่เลือก

Subscription รวม: Cloud hosting, ค่าใช้บริการ AI/OCR ตามการใช้งาน, การบำรุงรักษาระบบ, การแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ, Online MA support และรายงานความแม่นยำรายเดือน
ไม่รวม: Managed human review, งานพัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการเฉพาะ, การปรับ Template เกิน 2 รูปแบบ/ปี, ERP/GL integration และ On-site support นอกเวลาทำงาน

4.3 เงื่อนไขการชำระเงิน

- ราคาข้างต้นเป็นราคาสุทธิ — ผู้รับจ้างดำเนินการในนามบุคคลธรรมดา จึงไม่มี VAT
- ผู้ว่าจ้าง (นิติบุคคล) มีสิทธิ์หัก ณ ที่จ่าย WHT 3% จากค่าบริการ และนำส่ง ภ.ง.ด.3 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป พร้อมออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้รับจ้าง
- ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้าง (รายละเอียดแนบท้ายสัญญา)
- Subscription ชำระล่วงหน้าภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน โดยผู้รับจ้างออกเอกสารประกอบการชำระเงินในแต่ละรอบบิล
- หากผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระเกิน 15 วัน ให้ชำระเบี้ยปรับในอัตรา 1.5% ต่อเดือนของยอดค้างชำระ
- หากผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระเกิน 30 วัน ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะชำระครบถ้วน

ข้อ 5. ระยะเวลาการดำเนินงาน

Phase	ระยะเวลา	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด (โดยประมาณ)
Phase 1 – PoC	1–2 สัปดาห์	นับจากวันชำระเงิน + ส่งเอกสาร	ภายใน 14 วันปฏิทิน
Phase 2 – MVP	2–3 เดือน	นับจากวันลงนามสัญญา MVP	ภายใน 90 วันปฏิทิน

หมายเหตุ: ระยะเวลา Phase 2 กำหนดเป็น 2–3 เดือน เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนา ทดสอบระบบ และการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานจริงภายใต้ข้อมูลของหลายบริษัท

ระยะเวลาโครงการอาจขยายออกได้ในกรณีเหตุสุดวิสัย กรณีผู้ว่าจ้างส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลล่าช้า หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 6. การดูแลระบบและการสนับสนุน (MA Support)

6.1 MA Support — Online

รายการ	รายละเอียด
ช่องทาง	Email / LINE Official / Ticket System
เวลาให้บริการ	วันจันทร์–ศุกร์ 09:00–18:00 น. (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ขอบเขต	แก้ไขข้อบกพร่องของระบบ, ให้คำปรึกษาการใช้งาน, สนับสนุนการตั้งค่าที่อยู่ในขอบเขตสัญญา และตรวจสอบความถูกต้องเชิงระบบ
Response Time	ตาม SLA ของ Plan (ข้อ 9)
ค่าใช้จ่าย	รวมอยู่ใน Subscription

6.2 MA Support — On-Site

รายการ	รายละเอียด
การนัดหมาย	แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
วัน-เวลาปกติ (จันทร์-ศุกร์ 09:00–18:00)	Plan Standard/Pro: ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (เดือนละไม่เกิน 2 ครั้ง) Plan Starter: 5,000 บาท/ครั้ง
วันเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลา ทำงาน	ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20,000–30,000 บาท/ครั้ง (รวมค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าเตรียมการ)
ขอบเขต On-Site	แก้ไขปัญหาหน้างาน, ช่วยตั้งค่าที่จำเป็น,อบรมเพิ่มเติม และตรวจสอบเอกสารตัวอย่างตามที่ตกลงร่วมกัน

ผู้รับจ้างจะแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนเข้าปฏิบัติงาน On-Site ทุกครั้ง และจะดำเนินการเมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ (Limitation of Liability)

- ระบบบัญชีภายนอก:** ผู้รับจ้างไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบบัญชีภายนอกของผู้ว่าจ้าง รวมถึงระบบ Express, ERP หรือ GL และการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV ไปยังระบบดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว
- การใช้ผลลัพธ์ของระบบ:** ผลลัพธ์จากระบบเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน ไม่ใช่คำวินิจฉัยทางบัญชี ผู้ว่าจ้างต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้งานจริง
- เพดานความรับผิด:** ความรับผิดรวมสูงสุดของผู้รับจ้างตามสัญญาฉบับนี้ ไม่เกินจำนวนค่าบริการที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระจริงให้แก่ผู้รับจ้างภายในรอบ 12 เดือนก่อนเกิดเหตุแห่งความเสียหาย
- ความเสียหายทางอ้อม:** ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายต่อโอกาสทางธุรกิจ หรือกำไรที่คาดหวังว่าจะได้รับ
- คุณภาพข้อมูลนำเข้า:** ระดับความแม่นยำขึ้นอยู่กับคุณภาพเอกสารต้นทาง เอกสารที่ลบเลือน ลายมือ หรือ Thermal receipt ไม่อยู่ในขอบเขตรับประกันผล

ข้อ 8. การรับประกัน (Warranty)

- สำหรับ Phase 2 (MVP) ผู้รับจ้างรับประกันการทำงานของระบบตามขอบเขตและเกณฑ์ที่ตกลงไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน นับจากวันเปิดใช้งานจริง (Go-live)

- กรณีพบข้อบกพร่องภายในระยะรับประกัน ผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ความเสียหายหรือปัญหาที่เกิดจากการแก้ไขระบบโดยผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย ไม่อยู่ในขอบเขตรับประกัน

ข้อ 9. SLA – Service Level Agreement (สำหรับ Subscription)

Plan	Uptime Guarantee	Response Time (Email)	Bug Fix SLA
Starter	99.0%	ภายใน 24 ชม. (วันทำการ)	Critical: 48 ชม. / Normal: 5 วันทำการ
Standard	99.5%	ภายใน 12 ชม. (วันทำการ)	Critical: 24 ชม. / Normal: 3 วันทำการ
Pro	99.9%	ภายใน 4 ชม.	Critical: 12 ชม. / Normal: 2 วันทำการ

ขดเชย Downtime: หาก Uptime ต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้ว่าจ้างจะได้รับเครดิตค่าบริการคืนตามสัดส่วนเวลาที่ระบบไม่พร้อมใช้งาน

ข้อยกเว้น: Scheduled maintenance (แจ้งล่วงหน้า 48 ชม.), เหตุสุดวิสัย, ปัญหาจาก Third-party API (OCR/LLM provider)

ข้อ 10. ทรัพย์สินทางปัญญาและใบอนุญาต (IP & License)

1. **กรรมสิทธิ์:** ระบบ AI Pre-Accounting Copilot และส่วนประกอบทั้งหมด (รวมถึง algorithm, source code, documentation, trained models) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียว
2. **สิทธิ์การใช้งาน:** ผู้ว่าจ้างได้รับ License แบบ non-exclusive, non-transferable เพื่อใช้ในการภายในขององค์กรผู้ว่าจ้างเท่านั้น
3. **ข้อห้าม:**
 - ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือสร้าง derivative works จากระบบ
 - ห้ามนำระบบไปใช้แข่งขันกับผู้รับจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม
 - ห้ามขาย ให้เช่า หรือแจกจ่ายระบบให้บุคคลภายนอก
 - ห้าม reverse engineer หรือพยายามถอดรหัสระบบ
4. **ข้อห้ามการแข่งขัน (Non-Compete):** ผู้ว่าจ้างตกลงจะไม่ใช้ความรู้หรือข้อมูลจากระบบเพื่อพัฒนาหรือจ้างพัฒนาระบบแข่งขันเป็นระยะเวลา **24 เดือน** นับจากวันยุติสัญญา
5. **ข้อมูลของผู้ว่าจ้าง:** เอกสารและข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างอัปโหลดเข้าระบบยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะไม่นำไปใช้นอกเหนือจากการให้บริการตามสัญญา

ข้อ 11. การรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงรักษาข้อมูลลับ (Confidential Information) ของอีกฝ่ายตลอดระยะเวลาสัญญาและต่อเนื่องอีก 2 ปีหลังสิ้นสุดสัญญา
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสาร (เช่น ชื่อผู้ขาย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) จะถูกประมวลผลตามนโยบาย PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) และ Data Processing Agreement (DPA) ที่ลงนามแยกต่างหาก
3. ผู้ว่าจ้างรับผิดชอบในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 12. หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

1. จัดเตรียมเอกสารตัวอย่าง 200–300 ไฟล์ พร้อม Field Mapping และ Requirement Docs ภายในกำหนด
2. จัดให้มี IT Contact Person เพื่อประสานงานด้านเทคนิค
3. ให้สิทธิ์เข้าถึงระบบและขั้นตอนการออก Invoice ตามที่จำเป็น
4. ตรวจสอบและอนุมัติผลงานตาม Acceptance Criteria ภายใน 5 วันทำการหลังส่งมอบ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบบสกัดก่อนนำไปบันทึกบัญชีจริง

ข้อ 13. การยกเลิกสัญญา (Termination)

13.1 การยกเลิกโดยผู้ว่าจ้าง

- ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยต้องแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
- ค่าบริการที่ได้ชำระแล้วสำหรับงานที่ส่งมอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่อาจเรียกคืนได้
- กรณีบอกเลิกสัญญาระหว่างงวดงาน ผู้ว่าจ้างต้องชำระค่าบริการตามส่วนของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่บอกเลิก

13.2 การยกเลิกโดยผู้รับจ้าง

- ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา หากผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระเกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- ผู้รับจ้างมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราว หากผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระเกิน 15 วัน

13.3 ผลของการยกเลิก

- เมื่อสัญญาสิ้นสุด ผู้รับจ้างจะจัดส่งข้อมูลของผู้ว่าจ้างในรูปแบบที่ตกลงกัน (เช่น CSV/Excel) ภายใน 14 วัน
- ผู้รับจ้างมีสิทธิลบข้อมูลของผู้ว่าจ้างออกจากระบบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ส่งมอบข้อมูลเสร็จสิ้น เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บรักษาไว้
- สิทธิการใช้งานระบบของผู้ว่าจ้างสิ้นสุดลงโดยทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง

13.4 Subscription

Subscription มีระยะเวลาขั้นต่ำ 12 เดือน และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นรอบเดือน เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งไม่ประสงค์ต่ออายุเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบกำหนด

ข้อ 14. เหตุสุดวิสัย (Force Majeure)

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบในความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ สงคราม การจลาจล โรคระบาด คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสมเหตุสมผล ทั้งนี้ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบเหตุ

ข้อ 15. การระงับข้อพิพาท

1. กรณีเกิดข้อพิพาท คู่สัญญาตกลงเจรจาโดยสุจริตเพื่อหาข้อยุติร่วมกันภายใน 30 วันนับแต่วันที่มิหนังสือแจ้งข้อพิพาท

2. หากไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาอาจตกลงระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม หรือดำเนินคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย
3. สัญญานี้มีผลผูกพันตั้งแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนาม

ข้อ 16. ทั่วไป

1. สัญญานี้มีผลผูกพันตั้งแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนาม
2. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต้องทำเป็นหนังสือและลงนามโดยผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่าย
3. หากข้อกำหนดใดตกเป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าเฉพาะข้อกำหนดนั้นเป็นอันสิ้นผลโดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนดอื่น
4. สัญญานี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ และคู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ข้อ 17. การเปลี่ยนแปลงความต้องการและการจำแนก Defect (Change Control & Defect Classification)

17.1 Requirement Baseline

Requirement Baseline ให้ยึดตามเอกสาร SoW, Requirement List และ Acceptance Criteria ที่คู่สัญญาดำเนินการร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ณ วันที่เริ่มพัฒนา Phase 2 (MVP)

17.2 หลักเกณฑ์การจำแนก Defect

- **Defect (ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม):** การทำงานของระบบไม่เป็นไปตาม Requirement Baseline หรือ Acceptance Criteria ที่คู่สัญญาดำเนินการไว้แล้ว
- **Requirement ใหม่ / Change Request:** การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงฟังก์ชัน ตรรกะธุรกิจ รูปแบบข้อมูล ขั้นตอนการทำงาน หรือรายงานที่อยู่นอก Requirement Baseline
- กรณีมีข้อโต้แย้งในการจำแนก ให้ยึด Requirement Baseline และบันทึกการประชุมล่าสุดเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา

17.3 สิทธิปรับ Requirement ฟรีภายในโครงการ

- ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอปรับแก้ Requirement รวมกันไม่เกิน 5% ของ Requirement List ที่ได้ทำการ freeze แล้ว โดยไม่คิดค่าพัฒนาเพิ่มเติม
- การคำนวณโควตา 5% ให้คิดสะสมจาก Change Request ทั้งหมดในโครงการ MVP โดยนับเป็นจำนวนรายการข้อกำหนด (requirement items)
- Change Request ที่อยู่ในโควตา 5% อาจมีผลต่อแผนงาน โดยคู่สัญญาจะตกลงกำหนดเวลาร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร

17.4 กรณีเกินโควตา 5%

- หาก Change Request เกินโควตา 5% ให้ดำเนินการในรูปแบบ Change Order โดยผู้รับจ้างต้องประเมินผลกระทบด้านเวลาและค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มงาน
- งานส่วนเกินคิดค่าบริการตามจำนวน man-day ที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน ในอัตรา **12,000 บาท ต่อ 1 man-day**
- ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินงานส่วนเกินได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ Change Order จากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น

17.5 ขั้นตอน Change Request

1. ผู้ว่าจ้างยื่นคำขอ Change Request เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมรายละเอียดความต้องการที่ชัดเจน
2. ผู้รับจ้างวิเคราะห์และจำแนกคำขอเป็น Defect หรือ Requirement ใหม่ภายใน 3 วันทำการ
3. กรณีเป็น Requirement ใหม่ ผู้รับจ้างต้องเสนอผลกระทบด้านขอบเขตงาน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และจำนวน man-day
4. คู่สัญญาต้องลงนามอนุมัติ Change Order ก่อนเริ่มดำเนินการพัฒนาในส่วนดังกล่าว

ลงนาม

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(.....)

ผู้ว่าจ้าง

ตำแหน่ง:

วันที่: ____/____/____

(.....)

ผู้รับจ้าง

ตำแหน่ง:

วันที่: ____/____/____

(.....)

พยาน (ฝ่ายผู้ว่าจ้าง)

วันที่: ____/____/____

(.....)

พยาน (ฝ่ายผู้รับจ้าง)

วันที่: ____/____/____

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้เป็นร่างสัญญาเพื่อการพิจารณาเบื้องต้น คู่สัญญาควรให้ที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบก่อนลงนาม

อ้างอิง: Engagement Proposal v2.1, AI Pre-Accounting Copilot — May 2026